

조문별 제정 이유서

1. 총칙(안 제1조부터 제3조까지 신설)

가. 제정 이유

- 재외동포청의 적극행정 운영규정 제정 목적 및 정의와 적극행정 전담부서 및 책임관 지정에 관한 사항 규정하기 위함.

나. 제정 내용

- 「적극행정 운영규정」에 따른 재외동포청의 적극행정 운영에 관한 사항과 훈령에서 사용되는 용어의 정의를 규정함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 재외동포청의 적극행정 운영에 관한 지침을 신설함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

2. 적극행정 공무원에 대한 지원(안 제4조 및 제5조 신설)

가. 제정 이유

- 재외동포청 적극행정 공무원에 대한 지원 범위 및 지원신청시 절차 등을 규정하기 위함.

나. 제정 내용

- 적극행정 공무원에 대한 지원 범위 및 절차 등을 규정함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 적극행정 공무원에 대한 지원 범위 및 절차를 규정함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

3. 적극행정 공무원 지원 신청 접수 이후 절차 등(안 제6조 및 제7조 신설)

가. 제정 이유

- 적극행정 공무원에 대한 지원 신청 접수 시 절차 사항을 규정함.

나. 제정 내용

- 적극행정 공무원 지원 신청을 접수한 이후 감사업무 담당자 등을 통해 적극행정 사실관계를 확인하는 절차와 이후 위원회 상정 절차 등을 규정 함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 적극행정 공무원의 지원 신청 접수 이후 절차를 규정함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

4. 적극행정 공무원의 변호사 선임 지원 등(안 제8조 및 제9조 신설)

가. 제정 이유

- 법령안에 대한 관계기관 의견조회와 입법예고 및 각종 평가에 관한 사항을 규정함.

나. 제정 내용

- 적극행정 공무원에 대한 지원 의결을 받은 공무원의 변호사 선임 의무 및 변호사 등 선임 추천 대상자를 규정하고
- 위원회 의결을 거쳐 수사기관 등에 의견서를 제출할 수 있음을 규정함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 변호사 선임 및 수사기관 의견서 제출 관련 사항을 규정함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

5. 적극행정 공무원의 자료제출 의무 (안 제10조 신설)

가. 제정 이유

- 적극행정 공무원에 대한 지원을 받은 경우 자료 제출 등 의무를 규정하기 위함.

나. 제정 내용

- 적극행정 공무원에 대한 지원을 받은 경우 자료 제출 및 정기 보고에 관한 사항을 규정함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 적극행정 공무원에 대한 지원을 받은 경우 자료제출 등 의무 사항을 규정함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

6. 적극행정 공무원의 지원 취소 등(안 제11조 및 제12조 신설)

가. 제정 이유

- 적극행정 공무원에 대한 지원을 받은 경우 지원 취소 사유 및 지원 취소시의 비용 반환 의무 등을 규정하기 위함.

나. 제정 내용

- 적극행정 공무원에 대한 지원을 취소할 수 있는 사유 및 취소 시 지원 받은 비용의 반환 의무를 규정함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 적극행정 공무원에 대한 지원 취소 등에 관한 사항을 규정함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

7. 퇴직공무원에 대한 적용 등(안 제13조 신설)

가. 제정 이유

- 적극행정 공무원에 대한 지원을 받은 공무원이 퇴직한 경우 적용되는 조항을 규정함.

나. 제정 내용

- 적극행정 공무원에 대한 지원을 받은 공무원이 퇴직한 경우에도 자료제출의무, 지원 취소 사유 등의 조항은 적용됨을 규정함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 적극행정 공무원에 대한 지원을 받은 공무원이 퇴직한 경우 적용되는 조항을 규정함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.